

TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

Kalıp İşçiliği (Beton Kalıp İmalatı)

UYARI: Bu metin taslak / şablon niteliğindedir; hukuki tavsiye değildir.

Avukat, mali müşavir ve İSG uzmanı kontrolü olmadan imzalanmamalıdır.

Tarafların unvan, vergi no, adres, Aracı No ve imza blokları sözleşme öncesi doldurulacaktır.

Sözleşme No: _____

Tarih / Yer: ____ / ____ / 20__ — _____

TARAFLAR

1) İşveren / Müteahhit (Bundan sonra "İŞVEREN")

Unvan: _____

Vergi Dairesi / No: _____

Adres: _____

SGK İşyeri Sicil No (şantiye dosyası): _____

2) Taşeron / Alt Yüklenici (Bundan sonra "TAŞERON")

Unvan: _____ (Şahıs Şirketi)

Vergi Dairesi / No: _____

Adres: _____

Ana NACE: 43.99.05 — İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi, kalıp çakılması vb.)

Yan NACE: 43.99.13 (inşaat demirciliği), 43.99.07 (iskele / çalışma platformu)

SGK Aracı (Taşeron) Dosya No: _____

Tehlike sınıfı: Çok Tehlikeli

Taraflar aşağıda yazılı şartlarda anlaşmışlardır.

MADDE 1 — KONU VE KAPSAM

1.1. İşbu sözleşmenin konusu; Karşıyaka Ortaokulu (24 derslik) projesinde (Proje No: MEBİZ.73-10-25-01-SU-001-R0 veya güncel revizyon) TAŞERON'un kalıp işçiliği işlerinin İŞVEREN adına alt yüklenici sıfatıyla ifasıdır.

1.2. İş kapsamı (aksine yazılı ek protokol olmadıkça):

- Radye / temel yan kalıbı
- Bodrum ve üst kat perde kalıpları
- Kolon kalıpları
- Döşeme alt kalıbı
- Kiriş kalıbı (yan + alt)
- Kalıp işçiliğine bağlı saha iş güvenliği uygulamalarının TAŞERON personeli yönünden yerine getirilmesi

1.3. Kapsam dışı (aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça): kalıp malzemesi, iskele malzemesi, beton, demir, nakliye, vinç/ekipman temini. Bunlar İŞVEREN tarafından sağlanır.

1.4. İş, yapım işi niteliğindedir; faturalarda KDV tevkifatı uygulanır (Madde 6).

MADDE 2 — OPERASYON MODELİ (SEÇENEK A — ZORUNLU)

2.1. Taraflar, yasal uyum çerçevesinde Seçenek A modelini kabul eder:

| Konu | Uygulama |

| İşçi sigortası | Tüm işçilerin 4A girişleri TAŞERON şahıs şirketi üzerinden yapılır |

| SGK dosyası | Şantiye SGK müdürlüğünde İŞVEREN dosyası altında Aracı Numarası (taşeron dosyası) açılır |

| Fatura | TAŞERON, İŞVEREN'e işçilik + işçi SGK prim yansıtması dahil tam hakediş faturası keser |

| Malzeme | Aksi kararlaştırılmadıkça malzeme bedeli faturaya dahil edilmez |

2.2. Kesinlikle uygulanmayacak model: İşçilerin İŞVEREN'de sigortalı görünmesi ile eş zamanlı olarak TAŞERON'a işçilik faturası kesilmesi (muvazaa / işçi kiralama yasağı riski). Bu modelin tespiti halinde İŞVEREN ve TAŞERON karşılıklı olarak işbu sözleşmeyi derhal gözden geçirmekle yükümlüdür.

2.3. Seçenek B (sözleşme dışı alternatif): TAŞERON şahıs şirketi devre dışı bırakılarak ilgili kişinin doğrudan İŞVEREN bünyesinde 4A'lı "Formen / Kalıp Ustası" olarak çalışması. Bu durumda işbu taşeronluk sözleşmesi ve fatura ilişkisi kurulmaz.

MADDE 3 — ÖLÇÜ YÖNTEMİ VE BİRİM FİYAT

3.1. Taraflar aşağıdaki ölçüm yöntemlerinden birini seçer (işaretleyiniz):

- [] Kırık ölçü — Tercih edilen yöntem

Yaklaşık metraj: 11.773,4 m²

Birim fiyat: 450 TL/m² (KDV hariç)

Tahmini matrah: 5.298.030 TL

- [] Düz ölçü — Alternatif

Yaklaşık metraj: 11.295,7 m²

Birim fiyat: 750 TL/m² (KDV hariç)

Tahmini matrah: 8.471.775 TL

3.2. Birim fiyat; kalıp işçiliği, TAŞERON işçilerinin ücretleri ve SGK işveren yükümlülüklerinin yansıtılmasını kapsar. Malzeme hariçtir.

3.3. Metraj; onaylı proje, saha ölçümü ve çift imzalı hakediş metraj tutanağı ile kesinleşir. Proje revizyonu / ekstra imalat ek protokol veya birim fiyat üzerinden ayrıca hakedişe eklenir.

3.4. Yukarıdaki metrajlar teklif aşaması yaklaşık değerlerdir; kesin hakediş saha tutanaklarına göre düzenlenir.

MADDE 4 — SÜRE VE İŞ PROGRAMI

4.1. İşe başlama: ____ / ____ / 20__

4.2. Tahmini bitiş: ____ / ____ / 20__

4.3. TAŞERON, İŞVEREN'in genel şantiye programına uyum gösterir. Gecikme nedenleri (hava, malzeme gecikmesi, proje değişikliği vb.) tutanakla kayda geçirilir.

MADDE 5 — HAKEDİŞ VE ÖDEME

5.1. Hakedişler ____ (haftalık / 15 günlük / aylık) dönemlerde, onaylı metraj tutanağına göre düzenlenir.

5.2. TAŞERON, her hakediş döneminde e-Fatura / e-Arşiv fatura keser. Fatura açıklamasında en az şu unsurlar yer alır:

- Proje adı ve hakediş dönemi
- Ölçü yöntemi ve m² × birim fiyat
- "İşçilik ve işçi SGK primleri dahil, malzeme hariç"
- NACE 43.99.05
- KDV tevkifatı 4/10 (yapım işleri)
- Aracı (taşeron) SGK dosya numarası

5.3. Ödeme vadesi: Fatura tarihinden itibaren ____ gün içinde, TAŞERON'un bildirdiği IBAN'a.

5.4. İŞVEREN; eksik / ayıplı imalat, İSG ihlali veya SGK bildirge uyumsuzluğu halinde ilgili kısmı yazılı gerekçeyle bekletebilir; uyum sağlandığında öder.

MADDE 6 — KDV TEVKİFATI VE VERGİ

6.1. İş, yapım işi kapsamında olduğundan faturalarda %20 KDV hesaplanır ve 4/10 KDV tevkifatı uygulanır.

6.2. Örnek (Kırık 450 senaryosu — yaklaşık):

Kalem	Tutar (TL)	
Matrah	5.298.030	
Hesaplanan KDV (%20)	1.059.606	
Tevkifat (4/10) — İŞVEREN beyan/öder	423.842,40	
TAŞERON'un tahsil edeceği KDV (6/10)	635.763,60	
Fatura tahsil tutarı (matrah + 6/10 KDV)	5.933.793,60	

6.3. TAŞERON; Gelir Vergisi, geçici vergi, Bağ-Kur (4B), damga ve diğer şahıs şirketi yükümlülüklerinden sorumludur. İŞVEREN, TAŞERON'un vergi borçlarından bu sözleşme kapsamında sorumlu tutulamaz (kanuni müteselsil sorumluluk halleri saklıdır).

MADDE 7 — SGK VE PERSONEL

7.1. TAŞERON, çalıştırdığı tüm personeli kendi işyeri / aracı dosyası üzerinden sigortalar; aylık bildirge ve prim ödemelerini zamanında yapar.

7.2. Planlanan temel ekip (değişiklik tutanakla kayda geçirilir):

- 2 usta (kalıp) — 4A

Karşıyaka Ortaokulu — Taşeron Kalıp Paketi

- 3 çırak / yardımcı — 4A
- 1 şantiye mühendisi — 4A
- Şirket sahibi — 4B Bağ-Kur (şahıs şirketi sahibi; işbu sözleşmede maaşlı personel değildir)

7.3. İŞVEREN, şantiye girişlerinde kimlik / sigorta kontrolü yapabilir; eksik sigortalı personeli sahaya almayabilir.

7.4. Alt-alt yüklenici çalıştırılacaksa İŞVEREN'in yazılı onayı şarttır; aynı Seçenek A kuralları geçerlidir.

MADDE 8 — İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

8.1. İş çok tehlikeli sınıftadır. TAŞERON:

- Risk değerlendirmesi ve İSG yükümlülüklerini yerine getirir
- Yüksekte çalışma eğitimlerini güncel tutar
- İlgili Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) şartlarını sağlar
- KKD teslim ve kullanımını belgeler

8.2. İŞVEREN şantiye genel İSG koordinasyonundan; TAŞERON kendi çalışanlarının İSG'sinden sorumludur. Ağır İSG ihlali işin durdurulması ve sözleşmenin feshi sebebidir.

MADDE 9 — KALİTE, AYIP VE TEMİNAT

9.1. Kalıp; proje, statik gereklilik ve şantiye talimatlarına uygun yapılır.

9.2. Ayıplı iş TAŞERON tarafından makul sürede bedelsiz düzeltilir.

9.3. Varsa teminat / kesinti oranı: hakedişin % ____ 'i; iş bitiminde / kesin kabulde iade edilir (yazılı ek koşullar saklı).

MADDE 10 — FESİH

10.1. Esaslı ihlalde (sigorta muvazaası, ağır İSG ihlali, ödememe, işi terk) karşı taraf yazılı ihtarla ____ gün süre verebilir; giderilmezse fesih hakkı doğar.

10.2. Fesihte yapılmış ve kabul edilmiş imalat hakedişe bağlanır; tevkifatlı fatura usulü aynen uygulanır.

MADDE 11 — UYUŞMAZLIK

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ____ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12 — YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ____ maddeden ve eklerinden ibaret olup iki nüsha olarak imzalanmış; ____ / ____ / 20__ tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ekler:

Ek-1: Metraj / hakediş özet cetveli (`Taseron\_Saha\_Hakedis\_Maliyet\_Paket.xlsx`)

Ek-2: İş programı

Ek-3: İSG / eğitim / MYB belgeler listesi

| İŞVEREN / MÜTEAHHİT | TAŞERON (Şahıs Şirketi) |

| Ad Soyad / Unvan: | Ad Soyad / Unvan: |

| İmza / Kaşe: | İmza / Kaşe: |

| Tarih: | Tarih: |